Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 11 – JAV, Vereinbarung, Versammlung**	

Modul 11: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung

22.04. · 6 Punkte · Lehrbuch S. 33–34 · Arbeitsheft S. 17 · Methode: Schreibwerkstatt

Das kann ich danach

- ☐ Wahl und Aufgaben der Jugend- und Auszubildendenvertretung nennen.
- ☐ erklären, was eine Betriebsvereinbarung ist.
- ☐ die Betriebsversammlung beschreiben.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 10?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Ab welchem Alter darf man den Betriebsrat wählen, ab welchem Alter gewählt werden?

2. Nenne ein Beispiel, bei dem der Betriebsrat mitbestimmen darf.

3. Wer entscheidet, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat dabei nicht einigen?

Aufgabe 2 Die Azubi-Wunschliste: Wer kann das regeln?

Schreib drei Dinge auf, die du für die Azubis in deinem Betrieb ändern würdest – je eins pro Karte. Danach ordnet ihr alle Karten an der Tafel: **Gesetz**, **Tarifvertrag**, **Betriebsvereinbarung** oder **Arbeitsvertrag**? Übertrage hier drei Karten aus der Klasse.

Wunsch	Wer regelt das?	Warum?

Zum Nachlesen: JAV, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung (Lehrbuch S. 33–34)

Wortspeicher

die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) · jugendliche Arbeitnehmer · die Betriebsvereinbarung · schriftlich · aushängen · der Sozialplan · die Betriebsversammlung · das Kalendervierteljahr · der Tätigkeitsbericht · nicht öffentlich

1. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die **JAV** vertritt die jugendlichen Arbeitnehmer und die Auszubildenden. Sie arbeitet **mit dem Betriebsrat** zusammen – ohne Betriebsrat gibt es keine JAV.

	Regel
Wann?	Im Betrieb arbeiten mindestens **fünf** Arbeitnehmer, die **unter 18** sind oder **in der Ausbildung** (unter 25) sind – und es gibt einen Betriebsrat.
Wer wählt?	genau dieser Personenkreis: alle unter 18 und alle Azubis unter 25
Wer kann gewählt werden?	alle Arbeitnehmer **unter 25** und alle **Azubis** (auch ältere) – aber keine Betriebsratsmitglieder
Wie lange?	**zwei Jahre**. Gewählt wird alle zwei Jahre im Oktober und November – zuletzt im Herbst 2026, das nächste Mal 2028.
Was tut sie?	Sie fördert die Berufsausbildung, achtet darauf, dass Gesetze (z. B. JArbSchG), Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden, und bringt Anliegen der Jugendlichen in den Betriebsrat.
Welche Rechte?	Sie darf an allen Betriebsratssitzungen teilnehmen und **stimmt mit ab**, wenn es um Jugendliche und Azubis geht. Verhandeln mit dem Chef tut aber der Betriebsrat.

2. Die Betriebsvereinbarung

- Eine **Betriebsvereinbarung** ist ein **Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat**. Sie gilt für alle Beschäftigten des Betriebs.
- Sie wird **schriftlich** abgeschlossen und im Betrieb **ausgehängt** (oder im Intranet veröffentlicht).
- Typische Themen: Arbeitszeit und Pausen, Urlaubsplanung, Handy- und Kleiderordnung, Zeiterfassung, Ablauf der Ausbildung.
- **Nicht erlaubt:** Löhne und andere Bedingungen, die üblicherweise der **Tarifvertrag** regelt (Tarifvorrang, § 77 Abs. 3 BetrVG).
- Ein Sonderfall ist der **Sozialplan**: Er mildert Nachteile bei großen Änderungen, z. B. Abfindungen bei Entlassungen oder Umzugshilfe bei Versetzung.

3. Die Betriebsversammlung

- Versammlung **aller Arbeitnehmer** und des Betriebsrats; sie ist **nicht öffentlich**.
- Der Betriebsrat beruft sie **einmal in jedem Kalendervierteljahr** ein und erstattet einen **Tätigkeitsbericht**.
- Sie findet **während der Arbeitszeit** statt – die Zeit wird bezahlt.
- Die Beschäftigten können Anträge stellen und zu Beschlüssen des Betriebsrats Stellung nehmen.
- Der Arbeitgeber wird **eingeladen** und darf sprechen.

Wer?	**wird gewählt von …**	**für …**
Betriebsrat	allen Arbeitnehmern ab 16	4 Jahre
JAV	Jugendlichen unter 18 und Azubis unter 25	2 Jahre

Aufgabe 3 Geführte Übung: Wer wählt die JAV – und wer kann gewählt werden?

Name	Angaben	wählt mit?	wählbar?
Frau Yilmaz	17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin		
Herr Breuer	20 Jahre, ausgelernter Kaufmann im Einzelhandel		
Frau Langer	27 Jahre, angelernte Mitarbeiterin im Versand		
Herr Sakowski	26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel		
Lara	16 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin		
Deniz	19 Jahre, Azubi, zugleich Mitglied im Betriebsrat		

Aufgabe 4 Schreibwerkstatt: Unsere Betriebsvereinbarung

Ihr seid die JAV der Nordstadt-Kauf GmbH. Wählt einen Wunsch aus Aufgabe 2, den eine Betriebsvereinbarung regeln darf, und schreibt sie zu zweit. Nutzt das Gerüst.

Gerüst
Betriebsvereinbarung über … (Thema)
zwischen der Nordstadt-Kauf GmbH, vertreten durch … **und** dem Betriebsrat der Nordstadt-Kauf GmbH
§ 1 Geltungsbereich: Diese Vereinbarung gilt für …
§ 2 Regelung: (1) … (2) …
§ 3 Inkrafttreten: Die Vereinbarung gilt ab … Sie kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Ort, Datum, Unterschriften (Geschäftsführung · Betriebsratsvorsitz)

Bewertung (Teil der 3 EP): Das Thema darf durch eine Betriebsvereinbarung geregelt werden (1), alle Teile des Gerüsts sind da (1), die Regelung ist klar und prüfbar (1).

Aufgabe 5 Freie Übung: Stimmt das?

Nr.	Aussage	Stimmt das? Begründung
1	„Zur Betriebsversammlung dürfen auch Kunden und die Presse kommen.“	
2	„Die Betriebsversammlung findet nach Feierabend statt, ohne Bezahlung.“	
3	„Der Betriebsrat muss viermal im Jahr eine Betriebsversammlung einberufen.“	
4	„Die JAV kann selbst mit dem Chef eine höhere Ausbildungsvergütung aushandeln.“	
5	„In einer Betriebsvereinbarung darf stehen, dass alle 5 % mehr Lohn bekommen als im Tarif.“	

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben aus der Abschlussprüfung

Sommer 2023, Aufgabe 20 – Herr Winter (18) erfährt, dass bei der Maxikauf GmbH erstmals eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden soll. Welche Vorteile dürfen Herr Winter und die anderen Jugendlichen und Auszubildenden davon erwarten?

1. Die JAV kann dann selbstständig mit der Geschäftsleitung über die Mindesturlaubsansprüche verhandeln.
2. Für die jüngeren Mitarbeiter gibt es dann Ansprechpartner in ihrem Alter, die ihre Anliegen über den Betriebsrat durchzusetzen versuchen.
3. Die Mitglieder der JAV können an den Sitzungen des Betriebsrates teilnehmen und dort immer in allen Angelegenheiten mitbestimmen.
4. Ein Vertreter der JAV könnte sich dann in den Betriebsrat wählen lassen.
5. Die Auszubildenden können dann ihren Ausbilder frei wählen.

Lösung: ☐

Sommer 2023, Aufgabe 21 – Zur Wahl für die JAV haben sich gemeldet: Frau Yilmaz, 17 Jahre, Auszubildende zur Verkäuferin · Herr Breuer, 20 Jahre, ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel · Frau Langer, 27 Jahre, angelernte Mitarbeiterin in der Versandabteilung · Herr Sakowski, 26 Jahre, Auszubildender zum Kaufmann im Einzelhandel. Prüfen Sie, wer sich als Jugend- und Auszubildendenvertreter wählen lassen darf! *(§ 61 Abs. 2 BetrVG: Wählbar sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind. Mitglieder des Betriebsrats können nicht gewählt werden.)*

1. Nur Frau Yilmaz
2. Nur Frau Yilmaz und Herr Breuer
3. Nur Frau Yilmaz, Herr Breuer und Herr Sakowski
4. Nur Frau Yilmaz und Herr Sakowski
5. Frau Yilmaz, Herr Breuer, Frau Langer und Herr Sakowski

Lösung: ☐

Sommer 2023, Aufgabe 19 – Die Auszubildenden der Maxikauf GmbH erhalten zu Beginn ihrer Ausbildung eine Info-Mappe mit verschiedenen Unterlagen. Welche Information ist Inhalt einer Betriebsvereinbarung und keine gesetzliche Regelung?

1. Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Maxikauf GmbH sind alle Arbeitnehmer wählbar, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.
2. Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden.
3. Alle Auszubildenden müssen während ihrer Ausbildungszeit zur Vertiefung der Branchenkenntnisse jedes Jahr ein entsprechendes 3-tägiges Seminar absolvieren.
4. Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
5. Die Auszubildenden werden für den Besuch der Berufsschule freigestellt.

Lösung: ☐

Winter 2021/22, Aufgabe 17 – Die Mitarbeiter möchten eine Betriebsversammlung durchführen. Prüfen Sie, was dabei zu beachten ist! *(§ 43 Abs. 1 BetrVG: Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.)*

1. Eine Betriebsversammlung darf nur außerhalb der Öffnungszeiten durchgeführt werden.
2. Es müssen 5 Mitarbeiter, die länger als 6 Monate beschäftigt sind, eine solche Versammlung beantragen.
3. Alle Mitarbeiter müssen einer Betriebsversammlung zustimmen.
4. Es müssen mindestens 5 Mitarbeiter eine solche Versammlung befürworten.
5. Eine Betriebsversammlung ist viermal im Jahr einzuberufen.

Lösung: ☐

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 In deinem Betrieb gibt es acht Azubis, aber keinen Betriebsrat. **Erläutere**, warum die Azubis trotzdem keine JAV wählen können, und was sie stattdessen tun können.

7.2 Eine Filiale soll schließen, 20 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. **Entwickle** drei Regelungen für einen Sozialplan und begründe sie.

7.3 Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung: **Vergleiche**, wer sie abschließt, für wen sie gelten und was sie regeln dürfen.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 3)